劳动法与社会保障法·导论（复习讲义）

一、什么是劳动法与社会保障法

劳动法的概念（中国通说）

一个骑手在送单途中摔伤，平台说他「不是我们的人」——判断「是不是职工」的那把尺子，法律上叫什么？

> **一句话结论：中国通说把劳动法定义为调整劳动关系以及与劳动关系密切联系的其他社会关系的法律规范的总称，落脚点是「关系」。**

为什么需要它：没有「关系」作标准，企业可以把用工拆成承揽、合作、外包，工时上限、工资下限、工伤保险便全部落空；划得过宽，又会把自主经营者拖进劳动法。

是什么：**劳动法，又称劳工法，是指调整劳动关系以及与劳动关系密切联系的其他社会关系的法律规范的总称。**它有两层：劳动关系本身，课上分为个别劳动关系与集体劳动关系，而「社会劳动关系」后面被加了问号，提示这一层能否成立仍在讨论；以及与之密切联系的其他社会关系，即后文单列的五类。

怎么用：公司自建食堂的厨师，按公司排班、用公司灶具、领固定月薪，落在第一层；食堂整体外包后，厨师改与餐饮公司签约，劳动关系还在，用人单位换了人；一个人在自己厨房做私房菜出售，是自我使用劳动力，不进入劳动法。

> 易错：把「劳动法」等同于「劳动合同法」。后者只解决合同的订立、履行、解除；工时、工资、安全卫生等基准，集体协商，社会保险，都不在它里面。

必考

广义劳动法与狭义劳动法

同一份判决里，律师只引「劳动法」三个字，法官却追问：你指的是法典，还是包括配套条例和规章？

> **一句话结论：狭义劳动法指一个国家的劳动法典；广义劳动法指劳动法典加上与法典实施相配套的一系列劳动法规和规章。**

为什么分：劳动法习惯上不把全部规则装进一部法典，工时、休假、派遣、争议处理分散在多层文件中。只认狭义会漏掉大量生效规范；把广义理解成「什么都算」，又会混进宪法与民法的一般规定。

是什么：**狭义劳动法：一个国家的劳动法典。广义劳动法：劳动法典与劳动法典实施相配套的一系列劳动法规和规章。**差别在范围，不在效力——广义中的每一件规范仍按自己的层级生效。

比较项	狭义劳动法	广义劳动法
范围	仅劳动法典	法典 + 配套的劳动法规和规章
载体	单一法典文本	法典、行政法规、地方性法规、部门规章等一群规范
常见误用	把配套条例说成法典内容	把宪法、民法一般规定一并算入

怎么用：讨论我国劳动法通常用广义：基础规则在法律里，年休假要看《职工带薪年休假条例》，派遣要看《劳务派遣暂行规定》，裁判口径还要看最高人民法院的司法解释。

> 易错：广义与狭义不是上位法与下位法的关系，也不是基本法与特别法的关系，只是同一对象的范围大小不同。

重点

英美法系的劳动法概念：劳动法、雇佣法、就业歧视法

同样一起解雇纠纷，英国律师说这是工业关系问题，美国律师先问：你告的是集体谈判、个人权利，还是歧视？

> **一句话结论：英美法系不追求单一统一定义，而按「集体—个体—歧视」三分：劳动法管工会与集体谈判，雇佣法管个人权利，就业歧视法管工作场所歧视。**

为什么分：在英美语境里说「劳动法」，可能只指工会与集体谈判那一块，个人讨薪、加班费反而不在其内。

是什么：英国《牛津法律大词典》的表述是：**与雇佣劳动相关的全部法律原则和规则，大致和工业法相同，它规定的是雇佣合同和劳动或工业关系法律方面的问题。**美国则分三支：**劳动法指劳动关系法，主要规范工会组织、集体谈判及劳资关系；雇佣法规范工作中劳动者的个人权利，包括劳动基准适用问题以及侵权法、合同法在雇佣领域中的司法判例原则；就业歧视法主要规范工作环境中的歧视问题。**

分支	管什么	典型争点
劳动法（labor law）	工会组织、集体谈判、劳资关系	能否组织工会、集体合同谈不成怎么办
雇佣法（employment law）	个人权利、劳动基准、合同法与侵权法判例	加班费是否足额、解雇是否违法
就业歧视法	工作环境中的歧视	因性别、种族等被拒录或差别对待

怎么用：因参加工会活动被调岗，走集体那一支；因加班费不足起诉，走个人权利那一支；因怀孕被拒录，走歧视那一支。

> 易错：英美法上的 labor law 不等于中国语境下的劳动法，它主要覆盖集体劳动关系；个人与雇主之间的权利义务多在 employment law 里。

了解

大陆法系的劳动法概念：从属劳动者的特别法

契约自由写在民法典里，可一名流水线工人「自愿」签下的合同，为什么法院可以说不算数？

> **一句话结论：大陆法系把劳动法理解为「从属劳动者的特别法」：它原则上仍是契约法（特别债法），但因双方实力不平衡，契约自由必须被修正。**

为什么这样定义：落到「从属劳动者」身上，独立才有理由——民法假设平等主体，而这里的主体并不平等。

是什么：德国杜茨的表述是：**劳动法是关于劳动生活中处于从属地位者（雇员）的雇佣关系的法律规则的总和，是从属地位劳动者的特别法；它被认为是特别债法，原则上也存在契约自由，当合同双方实力不完全平衡**

时，契约自由在这方面被认为是无意义的。日本菅野和夫（1990）称之为**一切劳动关系及其附随关系之法律制度与规范之全体总和**，本多淳亮（1998）则说**劳动法乃是从属劳动关系所产生的一切以法律关系为对象的法律。**

比较项	德国（杜茨）	日本（菅野和夫、本多淳亮）
落点	从属地位劳动者的特别法	劳动关系及其附随关系的规范全体
与民法关系	特别债法，保留契约自由但加以修正	以从属劳动关系为起点划范围
关键词	从属、契约自由失灵	劳动关系、附随关系

怎么用：仓库拣货员按系统指令取货、由主管排班、用公司设备，属典型从属劳动者，落在特别法里；独立承包人自带设备、自定时间、按项目结算，回到民法。台湾地区学者同样以「劳动关系及其附随关系」为轴，可见「从属」是共同内核。

> 易错：「特别债法」不等于「劳动法还是民法的一部分」。劳动关系已从民法中独立出来由劳动法调整，「特别债法」说的是它保留了债法式的契约工具。

重点

社会保障法的概念与四类社会保障关系

一名从没缴过工伤保险的灵活就业者出了事故，他能找谁——答案不在劳动合同里，而在社会保障关系里。

> **一句话结论：社会保障法是调整社会保障关系的法律规范的总称，社会保障关系包括社会保险、社会救济、社会福利、社会优抚四类。**

为什么单列：劳动法管「用工过程中」的权利义务，社会保障法管「风险发生后」由谁兜底；

是什么：**社会保障法是调整社会保障关系的法律规范的总称。社会保障关系包括：社会保险关系、社会救济关系、社会福利关系、社会优抚关系。**

- 社会保险关系：养老、医疗、工伤、失业、生育等保险，四类中最贴近劳动法。
- 社会救济关系：面向生活困难者的救助。
- 社会福利关系：面向公众的福利供给与服务。
- 社会优抚关系：面向军人及其家属的优待与抚恤。

比较项	劳动法	社会保障法
调整对象	劳动关系及密切联系的其他社会关系	社会保障关系（四类）
核心问题	用工中的劳动条件、管理与从属	风险发生后的待遇与兜底
典型制度	工时、工资、解雇保护、集体协商	五项保险，加救济、福利、优抚

怎么用：一起工伤要走两套制度：先用劳动法认定劳动关系，再用社会保险解决工伤认定与待遇。救济、优抚的对象与劳动关系并无必然联系，可见社会保障法不是劳动法的附庸。

> 易错：四类关系中只有社会保险与劳动关系高度咬合；把社会保障法当成劳动法的一个分支，会让救济、福利、优抚找不到位置。

必考

自测

1. 广义劳动法与狭义劳动法的区别是什么？为什么讨论我国劳动法时通常用广义？
2. 美国法上的 labor law 与 employment law 各管什么？为什么不能把它直接对译成中国的劳动法？

▼ **参考答案**

1. 狭义指一个国家的劳动法典；广义指劳动法典与法典实施相配套的一系列劳动法规和规章。差别在范围而非效力。我国基础规则在法律中，年休假、派遣、裁判口径分散在条例、规章和司法解释里，故通常用广义。
2. labor law 规范工会组织、集体谈判与劳资关系；employment law 规范劳动者个人权利，含劳动基准适用与合同法、侵权法判例。前者只覆盖集体关系，与我国以个别劳动关系为本体的劳动法不等值。

二、为什么需要劳动法：劳动关系的历史变迁

劳动法是独立法律部门：私法公法化与社会法

一份低于最低工资的「自愿」约定，在民法上靠意思自治站得住，在劳动法上却站不住——同一份合同，为什么换一套法就换一个结果？

> **一句话结论：劳动法是从民法中独立出来的独立法律部门，其形成过程就是「私法公法化」：劳动关系不再是纯粹私法关系，而是在保留合同机制的同时加入国家干预，最终归入社会法。**

为什么独立：民法以平等主体为假设，而雇佣双方在经济实力、信息、退出能力上都不平等。

是什么：**劳动关系经历了私法公法化的调整过程。当劳动关系最初由民法调整时，劳动关系只是纯粹的私法关系；当劳动关系从民法中独立出来由劳动法调整以后，继续允许雇主与劳动者以合同形式确立劳动关系和明确相互权利义务。**关键在「继续允许」：独立不是抛弃合同，而是合同之外再加一层不可约定的底线。法律版图也随之变化——从诸法合体，到私法与公法的二分（民法归私法，行政法、刑法、宪法归公法），劳动法与社会法则在二分之外长出新位置。

因果链：工业革命带来大规模雇佣 → 劳动者与生产资料分离、实力悬殊 → 纯私法自治失灵 → 国家以基准介入 → 劳动法从民法独立 → 因兼含合同与干预，归入社会法。

比较项	由民法调整	由劳动法调整
关系性质	纯粹的私法关系	私人关系 + 国家干预
主体假设	平等、理性、可自由退出	实力不对等、退出成本高
典型工具	合同、违约、损害赔偿	工时上限、工资下限、解雇保护、监察

怎么用：约定月薪低于当地最低工资，在民法思路下是双方自愿、应当遵守；在劳动法思路下，合同照签，但低于底线的那部分被强行法顶掉。这就是「合同仍有效、内容被修正」的样子。

> 易错：私法公法化不是「劳动法变成公法」。劳动法兼含私法要素（合同）与公法要素（基准、监察），正因如此才被单列为社会法，而不是并入行政法。

必考

劳动关系的历史变迁五阶段

同样是「替别人干活」，罗马人叫它租赁，日耳曼人叫它忠勤，现代人叫它劳动合同——同一种劳动，法律外衣为什么换了五次？

> **一句话结论：劳动关系经历不自由劳动、租赁劳动、团体主义、雇佣契约、劳动契约五个时代；主线是劳动给付从「人身」走向「债权」，再在债权里重新装入身份要素。**

为什么值得记：这条线解释了劳动法为什么既讲合同又讲从属。

是什么：**劳动关系先后经历不自由劳动、租赁劳动、团体主义、雇佣契约、劳动契约五个时代。**

阶段	法律框架	关键特征
不自由劳动时代	人身支配	劳动给付依附于人身，劳动者本身不自由
租赁劳动时代	罗马法	劳动给付被放进租赁关系，劳动力被当作可租赁的对象
团体主义时代	日耳曼法	以忠勤、主从为纽带，身份与团体约束为主
雇佣契约时代	契约法	劳动关系全面债权化，只剩债的要素
劳动契约时代	劳动法	债的要素 + 身份要素（人格），合同里重新装入从属

怎么用：记忆钩子取五字「不、租、团、雇、劳」。答题按「时代—法律框架—关键特征」三格填，最后一格务必写出「债的要素 + 身份要素（人格）」。

> 易错：「雇佣契约时代」与「劳动契约时代」只差一个字。前者是全面债权化，后者是在债权之外加回身份（人格）要素，不要说反。

重点

自测

1. 「私法公法化」在劳动关系上具体指什么？为什么劳动法归入社会法而不是行政法？
2. 「雇佣契约时代」与「劳动契约时代」的差别是什么？它对理解从属性有什么帮助？

▼ **参考答案**

1. 指劳动关系最初由民法调整、只是纯粹私法关系，后来从民法中独立出来由劳动法调整，同时仍允许以合同确立劳动关系、明确权利义务，即在合同机制上叠加国家干预。劳动法兼含合同与基准、监察两类要素，故单列为社会法。
2. 前者劳动关系全面债权化，只剩债的要素；后者在债的要素之外加入身份要素（人格）。这说明现代劳动关系不是纯合同关系，从属（人格）是它的构成部分。

三、劳动法的产生

劳动法产生的前提：劳动力所有者与使用者分离

一个自耕农在自己的地里干十二小时没人管，进城进厂干十二小时就有人管——差别不在劳动本身，而在什么？

> **一句话结论：劳动法产生的前提是劳动力所有者与劳动力使用者的分离；两者不再合一，才需要通过合同把劳动力与生产资料接起来，也才需要法来规定劳动条件。**

为什么是前提：若劳动力和生产资料属于同一个人，劳动条件是自己的事，国家干预没有落点。分离之后，劳动者失去生产资料，只能把劳动力交出去，劳动条件由对方定，才需要法来兜底。

是什么：**劳动法产生的前提是劳动力所有者与劳动力使用者的分离。**课上用一条链表示：劳动力的所有者与使用者，通过劳动合同连接成劳动关系，劳动关系由劳动法调整，最终落到劳动条件上。

怎么用：手工作坊的师傅自带工具、自产自销，所有者与使用者合一，不产生劳动法问题；被工场雇佣、用他人机器与原料、按对方安排作息，两者分离，进入劳动法视野。

> 易错：分离是「前提」，不是「标志」，标志是 1802 年英国《学徒健康与道德法》。分离也只是必要条件：分离之后还要有国家干预，才会长出劳动法，否则只是民法上的租赁或雇佣。

必考

劳动法产生的四个阶段：劳动力租赁→劳工法规→工厂立法→劳动法

如果国家是替工人撑腰的，为什么 18 世纪的英国立法反而规定「最高工资」「最低工时」，把失地农民往工厂里赶？

> **一句话结论：劳动法不是一步到位，而经过劳动力租赁、劳工法规、工厂立法、劳动法四个阶段；前两阶段国家站在雇主一边，从第三阶段起才给劳动者设保护底线。**

为什么按顺序看：不看清这条路径，就会把「国家干预」天然当成进步。干预方向取决于谁在用法——同一只手，可以先用来逼你干活，再用来不许你干太久。

是什么（四步，逐步标注它在干什么）：

1. **劳动力租赁**——把劳动给付塞进租赁法：罗马法将劳动给付关系置于租赁关系中，1804 年《法国民法典》第 1710 条把它定为契约关系。这一步在干的事：给劳动给付找到民法上的容器，让它成为可交易的债权。
2. **劳工法规**——以国家强制手段迫使被剥夺土地的农民到资本家的工厂做工，即强迫劳动者同资本家建立雇佣劳动关系；同时规定最低工时和最高工资，强化雇佣剥削。这一步在干的事：用公权力保证劳动力供给，方向是帮雇主。
3. **工厂立法——1802 年英国《学徒健康和道德法》被视为劳动法产生的标志**；它通过规定工时上限和工资下限限制剥削程度，是保护劳动者的立法。这一步在干的事：把干预方向掉转，从「逼你干」变成「不许让你干太久」。
4. **劳动法——兼有当事人平等协商和国家干预的特点，以保护劳动者为主旨。**这一步在干的事：把合同机制与底线干预固定成一个独立法律部门。

比较项	劳工法规	工厂立法
工时	规定最低工时	规定工时上限
工资	规定最高工资	规定工资下限
方向	强化雇佣剥削，利于雇主	保护劳动者的立法

怎么用：拿一条史料定位阶段——「规定最高工资」说明还在第二阶段；「9 岁以下不得雇用」说明已进入第三阶段；「合同与基准」并存则进入第四阶段。

> 易错：两者都是「国家干预」，方向却相反。判断方向只看两件事——工时是设上限还是设下限，工资是设下限还是设上限；看到干预就认为在保护劳动者，是本章最易犯的错。

必考

1802 年英国《学徒健康与道德法》：劳动法产生的标志

一部只管学徒和童工、连成年男工都不提的法律，凭什么被写成劳动法产生的标志？

> **一句话结论：1802 年英国《学徒健康与道德法》是劳动法产生的标志，因为它第一次以国家立法给雇佣劳动设上限——9 岁以下不得雇用、不得从事夜班、缩短工时。**

为什么是它：标志的意义不在覆盖面，而在方向。从此立法可以给雇主的用工自由划红线，「保护劳动者」成为立法的正当理由，后来的工厂立法都在这条路上加码。

是什么：**1802 年英国《学徒健康与道德法》被视为劳动法产生的标志；其内容是对童工的生理保护——9 岁以下不得雇用，不得从事夜班，并缩短工时。**背景可串成一条因果：工业革命催生产业雇佣劳动；大规模使用机器使大量获取剩余价值成为可能；自由放任下的剥削使劳动力再生产无法为继；资本主义经济制度因此自我修正；直接动因是劳动者的斗争和维持劳动力质量的需要。

怎么用：记忆钩子按五点抓——年份 1802、国家英国、对象学徒、名称健康与道德、内容 9 岁与夜班。三个时间点要分开放：1804 年《法国民法典》第 1710 条走租赁与契约路径；1802 年英国立法走保护路径；1922 年《苏俄劳动法典》是劳动法彻底脱离民法范畴的标志。

> 易错：不要把这部法记成「第一部劳动法典」。它是单行立法，只覆盖童工与学徒；说成覆盖全体劳动者的法典，性质和范围都错了。

必考

雇佣关系的两种调整路径：任意性调整与强行法干预

美国雇主被说成可以「因好理由、坏理由，甚至毫无理由」解雇员工——如果这是真的，劳动法还剩下什么用？

> **一句话结论：雇佣关系有两条调整路径：任意性调整把它当作一种债权债务，靠合同与判例；强行法干预用劳动公法设底线。现代劳动法是两条路径的混合。**

为什么两条都要知道：只讲强行法，会以为劳动法天生是管制法；只讲任意性，会以为解雇自由没有边界。

是什么：**路径一，任意性：雇佣关系是债权债务之一种。**1804 年《法国民法典》把雇佣关系定为劳动力租赁，与物的租赁并列，属自由契约。美国发展为 at-will employment（随意雇佣）：雇主可因正当理由、不正当理由甚至毫无理由解雇，雇员同样可自由辞职、罢工或停止工作；部分法官又以判例修正，如违反公共政策的解雇（wrongful discharge in violation of public policy），要求雇主不得不诚信、恶意和报复性解雇雇员。**路径二，强行法——劳动公法：1922 年《苏俄劳动法典》以法典的形式使劳动法彻底脱离了民法的范畴。**

比较项	任意性调整	强行法干预
法律定位	债权债务之一种，属私法	劳动公法，带公法要素
解雇	原则自由，例外受公共政策限制	须符合法定条件与程序
典型文本	1804 年《法国民法典》第 1710 条	1922 年《苏俄劳动法典》

怎么用：同一起解雇，三条路径三种问法。按 at-will，先问有无约定或法定限制；按公共政策例外，问解雇是否因员工举报违法、主张法定权利；按强行法路径，问理由与程序是否过关。

> 易错：at-will 不等于零限制，它只是默认规则可由当事人约定或由雇主单方行使；公共政策例外、反歧视立法、集体合同都在其上叠加。

重点

从劳动法到社会法：契约法→保护法→保险法

一个工人被机器轧断手，十九世纪他要证明老板有过错才拿得到钱，今天他不必证明任何人的过错——中间发生了什么？

> **一句话结论：劳动法沿「契约法—保护法—保险法」演进，风险从个人承担转为社会分担；这条线的前提是工业社会里的标准劳动关系。**

为什么有这一步：契约法假设双方平等，争的是谁违约；保护法承认不平等，但只能靠雇主守法；保险法把风险放进一个池子，不再取决于单个雇主的偿付能力。

是什么：**劳动者契约法 → 劳动者保护法 → 劳动者保险法（被雇者保险法）→ 社会保险法。**这条线挂在两个背景上：工业社会、标准劳动关系。「标准」指一个劳动者、一个雇主、一份相对稳定的全日制关系——后面讲新就业形态，被挑战的正是这个模型。

怎么用：拿工伤走一遍。契约法阶段，争点是有没有违约、雇主有无过错；保护法阶段，争点是用工是否符合安全卫生等基准；保险法阶段，争点是保险关系是否成立、事故是否属保险范围。

> 易错：三阶段不是后者取代前者。说「劳动法已经变成保险法」是错的；正确的说法是它在契约与保护之外又长出保险这一层，并被归入社会法。

重点

自测

1. 劳动法产生的标志是哪一部法？给出判断标志的三个理由。
2. 劳工法规与工厂立法在干预方向上有什么不同？各自的工时、工资规定是什么？

▼ **参考答案**

1. 1802 年英国《学徒健康与道德法》。理由：它第一次以国家立法对雇佣劳动设上限（工时上限、9 岁以下不得雇用、不得夜班）；方向由帮雇主转为保护劳动者；此后的工厂立法沿这条路加码，形成独立法律部门。
2. 劳工法规用强制手段迫使失地农民进厂做工，规定最低工时与最高工资，强化剥削，利于雇主；工厂立法规定工时上限与工资下限，限制剥削程度，是保护劳动者的立法。

四、劳动法的调整对象

劳动法上的劳动：定义与一般劳动的区别

一个人每天给自己做饭、扫地、带孩子，干的活一点不少，为什么这些「劳动」从来不进劳动法？

> **一句话结论：一般意义的劳动是劳动力的使用（消费）；劳动法上的劳动特指劳动力的所有者把劳动力有偿提供给他人使用，即为他人、有偿、受契约约束的劳动。**

为什么分：不分，会把家务、志愿服务、自营劳动都当成劳动关系，保护对象被稀释；分得太窄，又会漏掉非典型用工。

是什么：**一般意义的劳动，是指人们在物质生产和精神生产过程中，使用（消费）劳动力，动用劳动资料，改变劳动对象，创造使用价值以满足人们需要的有意识、有目的的活动；简言之，劳动是劳动力的使用（消费），是人类生存的首要和最基本的条件。劳动法上的劳动，是指劳动力的所有者将其劳动力有偿提供给他人使用，区别于自我使用劳动力的劳动。**史尚宽的说法是「基于契约上义务在从属的关系所为之职业上有偿的劳动」；大陆学者则表述为「专指职工为谋生而从事的，履行劳动法规、集体合同和劳动合同所规定义务的集体劳动」。

比较项	一般意义的劳动	劳动法上的劳动
为谁使用	可为自己，也可为他人	为他人使用
是否有偿	可以无偿	有偿
是否从属	不要求	要求在从属关系中履行
是否受劳动法调整	不必然	是

怎么用：志愿者救灾、家庭主妇做家务、个体户给自己打工，都是一般意义的劳动；兼职促销员按公司排班、领时薪、受店长指挥，才是劳动法上的劳动。

> 易错：判断标准不是「累不累」「有没有收入」，而是「劳动力为谁使用、是否在从属关系中履行」。有收入但自主经营的，仍不是劳动法上的劳动。

必考

劳动法上的劳动的四个特点

学校组织的义务扫雪、志愿者的救灾服务、便利店的兼职店员，三者都在付出劳动，为什么只有最后一种能主张劳动法保护？

> **一句话结论：劳动法上的劳动有四个特点——职业劳动（有偿）、基于契约关系的受雇劳动、从属性劳动、自由劳动；四者同时具备，才落入劳动法。**

为什么是四个：它们像四道筛子。前两道筛掉无偿劳动与身份性劳动，第三道筛掉独立经营者，第四道筛掉强制劳动。少一道，边界就漏。

是什么：**（1）职业劳动，即有偿劳动，非无偿、义务劳动；（2）基于契约关系的受雇劳动，为法律义务之履行；（3）从属性劳动；（4）自由劳动。**「职业」强调以此谋生并取得对价；「受雇」强调义务来自合同而非身份或命令；「从属」强调履约期间劳动行为受对方支配；「自由」强调劳动不是人身强制，劳动者可以缔约，也可以退出。

怎么用：拿便利店兼职逐关过筛——有偿，过第一关；有劳动合同，过第二关；受店长排班与指挥，过第三关；可以辞职，过第四关，于是构成劳动法上的劳动。反例同样逐关看：义务扫雪卡在第一关，强制劳动卡在第四关。记忆钩子取四字「职、契、从、自」。

> 易错：「从属性」与「自由劳动」看似矛盾，其实分工不同：从属指履约期间劳动行为不能自主支配，自由指缔约自由与辞职权。两者并行，才既有保护必要，又不致变成人身依附。

必考

从属性三项标准：人格从属性、经济从属性、组织从属性

一个会计在公司上班，一个会计在家给十家公司代账，工作内容一模一样，为什么只有前者是劳动关系？

> **一句话结论：认定劳动关系不看干什么，而看「怎么被管」：人格从属性、经济从属性、组织从属性三项标准，本质是判断劳动者是否被纳入他人的支配与生产结构。**

为什么用从属性：劳动内容可以完全相同，法律地位却可能完全不同。从属性把「谁决定你的劳动行为、谁承担经营风险」变成可观察的事实，从而替代「是不是员工」这种循环定义。

是什么：**人格从属性：劳动者基于劳动契约，在一定期间内对自己的劳动行为不能自主支配。表现有三：劳动行为的具体内容、时间、地点、方式及程序由用人单位决定；劳动者须亲自履行劳动义务；用人单位具有支配、监督管理权，劳动者要服从工作规则、服从指示、接受检查、接受制裁。经济从属性：劳动者被纳入用人单位经济组织与生产结构之内，为他人之目的而劳动。表现有四：生产组织体系属于用人单位所有；劳动条件由用人单位提供；原材料由用人单位供应；由用人单位承担经营风险和危险负担责任。**第三项在课上写作「组织从属性？」，问号提示它能否独立成项尚有讨论；但在新就业形态部分，它又与人格、经济从属性并列为劳动关系的核心特征。

比较项	人格从属性	经济从属性	组织从属性
追问	你的劳动行为谁说了算	为谁的目的、靠谁的资源劳动	你是不是这个组织体的一员
核心判断	行为受支配，须亲自履行	被纳入他人经济组织与生产结构	被纳入组织体
典型事实	排班、指示、检查、制裁	生产组织、劳动条件、原材料、经营风险	课上仅以问号提示，未展开要素

怎么用：公司会计按公司作息上班、用公司系统、受财务负责人指示、公司担经营风险，两项都强；代账会计自己安排时间、自带电脑、按件收费、自担风险，两项都弱。中间态是人格弱而经济强（客户单一、收入几乎全靠一家），这正是后面「类雇员」的雏形。

> 易错：三项不是打分表，不是「凑够两项就成立」。认定是综合考量，某项弱不必然否定劳动关系；组织从属性在课件里带问号，别当成与另两项同样成熟的并列标准。

必考

从属性产生的原因

为什么「老板人很好」也消除不了从属性——因为它的来源不是某个坏老板，而是结构。

> **一句话结论：从属性有七个结构性来源，核心是劳动者在生产资料、市场地位与分配权三方面同时处于弱势。**

为什么知道原因：只记三要件，会以为从属是合同写出来的、可以靠「约定平等」消除；

是什么：**（1）社会化大生产；（2）劳动力是一种特殊商品；（3）劳动力往往是劳动者维持生活的惟一来源；（4）劳动力市场一般都是供大于求；（5）流动性差的劳动力对流动性强的资本具有依赖性；（6）劳动者与用人单位经济实力相差悬殊；（7）用人单位控制了劳动成果的分配权。**

怎么用：把七条串成一条链——社会化大生产使劳动者脱离生产资料，劳动力只能出售；供大于求加上实力悬殊，议价能力丧失；资本流动性强而劳动力流动性差，依赖加深；分配权又在对方手里，劳动条件只能由对方开价。用它解释现象：一个「自愿」接受无社保、月休两天的工人，其自愿是在第 3、4、6 条同时成立时作出的。

> 易错：七条是「原因」，三要件是「认定标准」，不能互换。把七条当认定标准逐条比对是常见跑题；稀缺技能持有者议价能力强，但只要仍被排班指挥，人格从属性照样存在。

了解

我国法上的从属性：2005 年《关于确立劳动关系有关事项的通知》三要件

没签劳动合同、干了两年，公司说「没有合同就没有劳动关系」——这句话对吗？

> **一句话结论：不对。劳动和社会保障部 2005 年 5 月 25 日《关于确立劳动关系有关事项的通知》规定，未订立书面劳动合同但同时具备三项情形的，劳动关系成立。**

为什么重要：它把抽象的从属性翻译成可举证的三句话，是事实劳动关系认定的主要依据。

是什么（按认定顺序，逐步标注每步在干什么）：

1. **前提**：用人单位招用劳动者未订立书面劳动合同。在干的事：把争点定为「事实劳动关系」，声明书面合同缺失不影响判断。
2. **要件一**：**用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格。**在干的事：先筛主体，一方不适格就不进入这套框架。
3. **要件二**：**用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者，劳动者受用人单位的劳动管理，从事用人单位安排的有报酬的劳动。**在干的事：把人格从属性（受管理）与经济从属性（有报酬）落成一句可举证的话。
4. **要件三**：**劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。**在干的事：把劳动放进对方业务结构，对应组织从属性。
5. **结论**：三项「同时具备」，劳动关系成立。

三要件	对应的从属性
主体资格适格	前提性条件，不直接对应某项从属性
受劳动管理 + 有报酬的劳动	人格从属性 + 经济从属性
劳动是单位业务的组成部分	组织从属性

怎么用：某餐饮公司招服务员未签合同，穿工服、按排班表上班、请假要审批、月薪按月发放，在门店点菜上菜。逐项过：公司有营业执照、服务员符合年龄要求，主体过；受排班与审批管理、按月领薪，要件二过；点菜上菜正是餐厅经营业务，要件三过，劳动关系成立。反之，若只是偶尔替这家店送一次货、按次结算、不受排班约束，第 2、3 项都过不去。

> 易错：三项是「同时具备」，缺一不可；书面合同不是成立要件，只是证据；要件二里的「有报酬」不等于「报酬高」，报酬高低不影响定性。

必考

劳动法调整的其他社会关系

官司打赢了，可裁决怎么执行、社保怎么补缴、安全生产谁来查——这些为什么都不在「劳动关系」这一个关系里？

> **一句话结论：劳动法还调整五类与劳动关系密切联系的其他社会关系：劳动争议调解仲裁、社会保险及其管理、劳动法律监督、工会与单位的关系、劳动行政管理。**

为什么带上它们：只有劳动关系，权利落不了地。认定完关系，还要有机构处理争议、接续保险、监察执法、工会介入；不写进调整对象，劳动法就只是一张权利清单。

是什么：**与劳动关系密切联系的其他社会关系包括五类：争议调解仲裁、社会保险及其管理、劳动法律监督、工会关系、劳动行政管理。**

类型	具体内容
劳动争议调解和仲裁的社会关系	争议的处理程序
社会保险及其管理的社会关系	参保、缴费、待遇与管理
监督劳动法律、法规执行方面的社会关系	对守法情况的监督检查
工会组织与企事业单位、国家机关的关系	工会的组建、协商与参与
劳动行政管理方面的社会关系	劳动力资源开发和配置；工资总量宏观调控和实施工资保障；劳动安全卫生管理等

怎么用：拿一起工伤走一遍，可见五类关系如何接力——认定劳动关系（本体）；工伤认定与待遇（社会保险及管理）；谈不拢申请仲裁（争议调解仲裁）；工会介入协商（工会关系）；监察部门查安全生产（监督与行政管理）。记忆钩子取五字「争、保、监、工、行」。

> 易错：「密切联系」不是无边界的口袋，它要求与劳动关系有直接关联。

重点

自测

1. 劳动法上的劳动有哪四个特点？为什么「从属性」与「自由劳动」可以并存？
2. 2005 年通知确立劳动关系的三项要件是什么？分别对应哪项从属性？

▼ **参考答案**

1. 职业劳动（有偿）、基于契约关系的受雇劳动、从属性劳动、自由劳动。从属指履约期间劳动行为不能自主支配，自由指缔约自由与辞职权，二者规范不同环节，故可并存。
2. 主体资格适格；受用人单位劳动管理并从事其安排的有报酬的劳动；提供的劳动是用人单位业务的组成部分。分别对应前提性条件、人格加经济从属性、组织从属性。三项须同时具备。

五、当代挑战与新就业形态

劳动法的当代挑战

劳动法整套规则是照着「一个工人、一个老板、一份长期合同」画的，当一个人同时在三个平台接单，这张图还画得下去吗？

> **一句话结论：劳动法面临四重挑战——劳资强弱对比缓和、社会安全法超出单纯劳动法范畴、经济全球化带来国际劳动关系由国内法调整的问题、新型产业带来劳动方式变革。**

为什么算挑战：四条各打在一个假设上。强弱缓动摇了「劳动者是弱者」的主体假设；社会安全法越界动摇了「劳动法包办保障」的边界假设；全球化动摇了「一国国内法自足」的空间假设；产业变革动摇了「标准劳动关系」的形态假设。

是什么：**（1）劳资关系调整重心开始偏移，强弱对比缓和；（2）社会安全法超越单纯劳动法的范畴；（3）全球经济一体化带来国际劳动关系国内法调整问题，涉及公司社会责任（CSR，企业对其供应链上劳动条件的自我约束）、转移责任、公平与效率观点的较量、时机；（4）新型产业带来劳动方式的变革，劳动关系需要做出相应调整，工业社会转向信息社会。**

怎么用：逐条配一个现象。强弱缓和——稀缺技术岗位议价能力上升，以保护弱者为前提的规则如何适用？社会安全法——保障需求溢出劳动法，社会保险与劳动关系是否必须绑定？全球化——订单沿供应链转移，国内法管不到境外工厂，CSR 被拿来补位。产业变革——从工厂车间到平台派单，标准劳动关系的模型被稀释。

> 易错：四条不是并列的现象清单。第 1 条动摇「弱者假设」，第 4 条动摇「标准劳动关系模型」，这两条对认定规则冲击最直接；只罗列四条而不指出各自动摇了什么，得分会打折。

了解

新就业形态下的劳动关系认定

骑手穿着平台的衣服、用平台的软件、被平台派单、被平台罚款，平台却说「你和我们没有劳动关系」——这套说法在 2021 年之后还行得通吗？

> **一句话结论：不再一刀切。2021 年八部门指导意见把用工分为「符合劳动关系」「不完全符合但受劳动管理」「自主经营或自由职业」三类，分别适用劳动合同、书面协议、民事法律；2023 年人社部又出台三项指引细化休息、报酬与规则公示等权益。**

为什么改成一刀切之外：全认定为劳动关系，灵活就业空间被压掉；全不认定，保障全部落空。分类处理是在两者之间找出路。

是什么：争点仍在从属性——**劳动关系的核心特征是劳动管理，即支配性，包括人格从属性、经济从属性、组织从属性；这三项在新就业形态中呈现不同特征，由此产生理论问题、司法实践问题与立法实践问题。**2021 年，人力资源社会保障部等八部门《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》确立三分法：

情形	处理方式
符合确立劳动关系情形	企业应当依法与劳动者订立劳动合同
不完全符合确立劳动关系情形，但企业对劳动者进行劳动管理	指导企业与劳动者订立书面协议，合理确定双方权利义务
个人依托平台自主开展经营活动、从事自由职业等	按照民事法律调整双方权利义务

怎么用：2023 年 11 月，人力资源和社会保障部出台三项指引，分别规范休息与劳动报酬权益、劳动规则公示、权益维护服务。**新就业形态劳动者，主要指线上接受互联网平台发布的配送、出行、运输、家政服务等工作任务，按照平台要求提供平台网约服务，通过劳动获取劳动报酬的劳动者。**认定方法上，课上给出「从属性 + 要素式」两步：先在每一项从属性内部综合考量要素，再在三项之间综合考量，回答从属性的有无、强弱、定性与定量；一元标准只看人格从属性，二元标准看控制权与经济现实性，中间地带即「类雇员」（无人格从属性而有经济从属性）。

> 易错：「不完全符合确立劳动关系」不等于「没有任何关系」，第二种情形仍要求订立书面协议并保障相应权益；三分法是分类处理的框架，不是新的认定标准，认定仍回到从属性与三要件。

高频

自测

1. 2021 年八部门指导意见把新就业形态用工分为哪三类？各自处理方式是什么？
2. 「从属性 + 要素式」认定方法的两个步骤是什么？「类雇员」指什么？

▼ **参考答案**

1. 符合确立劳动关系情形的，企业应依法订立劳动合同；不完全符合但企业进行劳动管理的，指导订立书面协议、合理确定双方权利义务；依托平台自主经营或自由职业的，按民事法律调整。属分类处理而非一刀切。
2. 第一步在每个从属性内部综合考量要素，第二步在三项从属性之间综合考量（有无、强弱、定性、定量）。类雇员指无人格从属性但有经济从属性的中间类型。

六、中国劳动法体系

中国劳动法体系

一个加班费争议，律师要同时翻宪法、法律、行政法规、地方性法规、部门规章和司法解释——为什么一个案子要跨六层？

> **一句话结论：中国劳动法体系由宪法、法律（9 部）、法规（16 部）、地方性法规、部门规章（74 部）和最高人民法院司法解释构成；层级越低越具体，找法时按效力层级定位置、按具体化程度找口径。**

为什么记层级：劳动法没把规则装进一部法典，规范分散在多层文件中。不知层级会引错依据。

是什么：**中国劳动法体系由宪法、法律、行政法规、地方性法规、部门规章和最高人民法院司法解释构成。**

层级	数量	例子
宪法	—	《中华人民共和国宪法》
法律	9 部	如《劳动法》《就业促进法》《劳动合同法》《劳动争议调解仲裁法》《社会保险法》
法规	16 部	《职工带薪年休假条例》
地方性法规	—	代表性地区：北京、上海、江苏、广东
部门规章	74 部	《劳务派遣暂行规定》
司法解释	一、二、三、四	2001 至 2013 年；法释〔2020〕26 号（2020.12.29）、法释〔2025〕12 号（2025.9.1）

怎么用：拿加班费争议走一遍——先按效力层级定位：宪法在顶端提供原则性依据，具体规则看法律；再按具体化程度补口径：年休假看《职工带薪年休假条例》，派遣看《劳务派遣暂行规定》，本地工资支付口径看地方性法规，最后用司法解释校正裁判适用。

> 易错：司法解释不是「法律」，也不是行政法规，它是最高人民法院对法律适用作出的解释，编号形式为「法释」；法释〔2020〕26 号与法释〔2025〕12 号是两部不同解释，别合并成一部背。

必考

自测

1. 我国劳动法体系由哪些层级构成？法律、法规、部门规章各多少部？
2. 司法解释在体系中处于什么位置？2020 年与 2025 年两部劳动争议司法解释的编号分别是什么？

▼ 参考答案

1. 宪法；法律 9 部；法规 16 部；地方性法规（北京、上海、江苏、广东为代表）；部门规章 74 部；最高人民法院司法解释（一、二、三、四）。
2. 它不属于法律或行政法规，是最高人民法院对法律适用所作的解释（法释）。解释（一）为法释〔2020〕26 号，2025.9.1 的解释（二）为法释〔2025〕12 号。

七、老师课堂案例精讲

下面 16 个案例都是薛老师课上真实讲过的，从开学第一次课的车站行李托管、家教讲起，一直讲到第一章收尾的平台主播与法院招聘。考试里的案例题大概率就是这些事实的变形：换一个行业、换一份协议名称、多插一个中间主体，考的还是同一条判断链。所以每个案例都保留了老师一步步推理的过程——只背结论没有用，要能复现「先看主体、再看协议名称、最后看事实上的管理」这个顺序。

案例1：家教课时费结算打折纠纷

案情：同学假期做家教，讲英语、讲高数，约定每小时 200 元，「第一个假期上了很多家教的课程」；结算报酬时这个家庭给打了折扣，同学不同意，于是产生纠纷。录音未提具体折扣金额与处理结果。

争点：这算不算「劳动纠纷」？要不要打劳动官司？

老师的分析：

1. 第一步，先确认这是劳动，而且要付报酬——劳动和报酬两个要素都具备。
2. 第二步，双方是平等主体，靠的是双方约定，没有谁对谁形成管理。
3. 第三步，纠纷发生在报酬结算环节，不在「管理与被管理」的关系里。
4. 第四步，所以它由民法调整，不属于劳动法调整。

结论：典型的劳动纠纷，但「不属于劳动法，而是由民法调整的劳动」。老师未再展开救济路径。

> 答题模板：先承认「有劳动、有报酬」 → 再判断双方是否平等、有无一方对另一方的管理 → 最后落到调整部门：没有从属性就归民法。得分点是把「劳动纠纷」和「劳动法调整的纠纷」当成两个问题分开答。

高频

案例2：车站行李托管与家庭雇佣保姆

案情：两幕。一是回家途中到车站，把行李交给托管的人保管并付费，对方付出了劳动；二是家庭雇佣保姆，因工资、休息等问题与保姆发生纠纷。录音未提具体金额。老师让同学回答「哪些劳动由劳动法调整」，同学答「雇佣关系」。

争点：有劳动、有报酬，为什么不由劳动法调整?

老师的分析：

1. 第一步，承认这两件事都是「劳动」，也都有对价。
2. 第二步，指出支付报酬的一方是家庭、是个人，而家庭和个人在我国劳动法上不是用人单位。
3. 第三步，因此它们不进入劳动法的调整范围，归民法。
4. 第四步，正因为「生活中有大量劳动由民法调整」，民法典颁布后最高人民法院才要接连出台司法解释。

结论：由民法调整，不适用劳动法。老师未再展开其他分歧。

> 答题模板：先定位「谁是用工一方」 → 再检验用人单位主体资格（家庭、个人不是用人单位） → 结论：主体不适格就不必再谈从属性。这一问的采分点是主体资格法定，而不是「保姆也很辛苦」这类实质理由。

高频

案例3：内蒙古旅游公司新员工第一天开中巴致死案

案情：学校一位老师的亲戚，二十多岁的小伙子，8 月 9 日与内蒙古一家旅游公司签订劳务合作协议，协议明确写明「双方不是劳动关系，是合作关系」。他持 C1 驾驶证（只能开小型汽车、含手动挡），8 月 10 日第一天上班，旅游公司安排他开中巴车接送客人；他此前从未开过中巴，当天发生交通事故，当场死亡。录音未提赔偿金额与家属诉求，事发时赔偿问题「正在解决」。

争点：签的是劳务合作协议，能不能获得因工死亡（工伤）待遇?

老师的分析：

1. 第一步，先看合同名字：协议写的是劳务合作，还明确排除了劳动关系。
2. 第二步，但要把两条完全不同的救济路径摆出来比：走民法，是人身侵权（侵害生命权）赔偿；走劳动法，是工伤（因工死亡）待遇。
3. 第三步，两条路径「待遇是不同的，是有差别的」。
4. 第四步，于是问题被推回到更前面：判断标准到底是什么？这就必须回到劳动法的起源——为什么会有劳动法、为什么劳动法要从民法里独立出来。

结论：老师留作思考，未给定论。课上只把两条路径摆出来，明确说这个案子当时还在解决赔偿问题，判断标准留到后面讲。

> 答题模板：先指出协议名称不决定性质（事实优先） → 再把两条救济路径的差别写清楚（侵权赔偿 vs 工伤保险待遇，项目和计算都不同） → 然后回到从属性与 2005 年三要件做实质判断 → 最后表态：若认定劳动关系，走工伤；若否，走人身损害赔偿。切忌只写「签了劳务协议所以不是劳动关系」。

重点

案例4：闪送员玉某与闪送科技公司案

案情：玉某与闪送科技公司签订合作协议，协议明确「双方是商业合作关系，任何一方均没有和另外一方建立劳动关系的意愿，如果有，应当发出书面申请，双方平等协商确定」。公司主要业务是闪送的运营，玉某通过抢单获得机会。2021 年玉某在送件过程中发生交通事故，录音未提伤情与索赔金额。老师补充：当时全国从事这类工作的人约 8400 万，美团、滴滴、淘宝等平台都用这种方式。

争点：玉某与科技公司之间是合作关系还是劳动关系？如果没有劳动关系，伤害事故由谁承担？

老师的分析：

1. 第一步，按协议文面走，就是商业合作关系，由民法调整。
2. 第二步，由民法调整，责任就由玉某自己承担——这正是同学得出的结论。
3. 第三步，老师把这个结论放回历史里对照：「大家回忆一下，刚才我们给大家分析的历史，这是不是开始回到工业革命的初期，是不是很像？」
4. 第四步，指出这种处理「暴露出来一定的社会的弊端」，于是抛出反向问题：如果认定为劳动关系可不可以？
5. 第五步，那就必须先回答「到底什么是劳动关系，它的判断标准是什么」。

结论：老师留作思考，未给定论。课上明确说「这个问题后续会是一个重要的问题」，本案例的作用是把问题提出来，不是给答案。

> 答题模板：先照协议定性（合作、民法） → 再追问后果（伤害自担，等于回到工业革命初期的工人自负） → 再反推：若认定劳动关系，责任转由工伤保险基金与单位承担 → 最后指出争点回到从属性认定。这道题的价值在于「后果反推定性」，把两种定性的社会成本写出来就是加分项。

必考

案例5：怀孕女工凭医嘱休假被以旷工解除劳动合同案（属第三章劳动合同法知识点，后续展开）

案情：一名女生怀孕，按医生建议需要休假休息，于是向公司请假，公司没有同意。在公司未准假的前提下，她按医嘱休息了几天。公司这边的记录是「没有来上班」，客观上构成旷工，公司以旷工为理由解除了她的劳动合同；公司还说业务很忙、她不来公司运转不开。录音未提公司名称、工作年限与孕周。

争点：这个解除是否合法？旷工能不能成为解除理由？有医疗证明，公司是否必须给假？

老师的分析：

1. 第一步，先纠正争点：本案没有调岗问题，真正的问题是请假与病假证明的效力。
2. 第二步，承认旷工在一般情况下可以成为解除理由（同学答「可以」，老师也认可）。
3. 第三步，但本案有医疗证明、有医嘱，问题就变成公司是否负有批假义务。
4. 第四步，公司提出「业务很忙、你不来公司运转不开」，这个理由能不能对抗医嘱？课上未展开。
5. 第五步，老师还从这个案子抽出两个额外提示：一是涉及女性，牵出以性别歧视为代表的各类就业歧视；二是程序上，这类纠纷要先仲裁后诉讼。

结论：老师留作思考，未给定论。老师明确说「这个问题我们的答案后续也会在讲课当中，随着讲到劳动合同法的时候（再讲）」。

> 答题模板：先交代程序前提（劳动争议先仲裁后诉讼） → 再查解除理由是否法定、程序是否合法 → 然后处理病假证明的效力：有医嘱不等于公司必须批假，但公司拒批需有正当理由，业务忙这一理由能否对抗医嘱要单独论证 → 最后叠加女职工孕期特殊保护与就业歧视两个维度。结论要写成「分情况」，不要一刀切。

重点

案例6：阿里巴巴员工病假期间出国旅游案（属第三章劳动合同法知识点，后续展开）

案情：阿里巴巴一名员工拿着医院出具的诊断证明到公司请假，公司看到有医院证明就准假了；过了几天，这位员工在朋友圈发出他在巴西旅游的照片，被公司发现并抓住这一点。录音未提处理结果。

争点：请假理由是否正当？单位对病假的核查权边界在哪里？

老师的分析：

1. 第一步，与怀孕女工案对照：两者都是持医疗证明请假。
2. 第二步，差别在于本案的「病」与休假行为明显不符，单位有事实依据。
3. 第三步，因此个案结论取决于事实，而不是「有证明就必须批假」这一条规则。
4. 第四步，老师据此把问题挂起，转入「什么是劳动法」的正面讲授。

结论：未展开，老师留作后续讨论，录音未给处理结果。

> 答题模板：先摆规则（病假以医疗证明为基础，单位有合理核查权） → 再比事实（本案休假行为与病情明显不符，属虚假病假） → 最后给结论：可依规章制度处理，但仍须符合解除的法定条件与程序，且不得违反诚信原则的边界。与案例 5 成对记：一个「有证明但公司拒批」，一个「有证明但证明被滥用」。

了解

案例7：5000 元含社保与 5800 元不缴社保的二选一（属第五章社会保险法知识点，后续展开）

案情：假设同学去工作，公司给两个方案：方案一，工资 5000 元，正常缴社会保险；方案二，工资 5800 元，不缴社会保险。老师补充，现实中不少公司（特别是针对进城务工人员）确实提供这种选择，一些人愿意多拿现金，就选了方案二。老师先问「你会选择哪一个方案」，同学回答出现分歧。

争点：这种「以现金换社保」的约定在劳动法上有效还是无效？

老师的分析：

1. 第一步，把「个人选择」与「法律效力」分开：选哪个是个人偏好，不是法律判断。
2. 第二步，社会保险是法定义务，不是双方可以自由处分的合同内容。
3. 第三步，所以即便劳动者自愿、双方合意，这种约定也不发生效力。
4. 第四步，老师提示「后续在司法解释当中对此有非常明确的答案」，把依据留到后面。

结论：老师明确给出结论——无效。依据留待讲社会保险与司法解释时展开。

> 答题模板：先定性（社会保险是法定强制义务） → 再判断约定效力（违反强行法的约定无效，不因双方合意或劳动者自愿而有效） → 再给后果（单位仍应补缴，劳动者可主张相应待遇损失） → 最后区分「个人选择」与「法律效力」，这是本题的采分点。

必考

案例8：北京户口 5 年服务期与 10 万元违约金（属第三章劳动合同法知识点，后续展开）

案情：老师称是发生在清华学生身上的真实案例。某单位承诺「到我公司来能给你解决北京户口」，前提是签订服务期限：5 年之内不能离职，如果离职要交 10 万元违约金。老师把情境推到后面：工作两年后，另一家公司开出月薪 5 万元，去还是不去？违约不违约？交不交钱？录音未提该案最终处理结果。

争点：这种服务期与违约金约定是否有效？劳动者提前离职要承担什么后果？

老师的分析：

1. 第一步，把它归位：这属于劳动合同履行中的服务期制度，后面会专门讲。
2. 第二步，同类制度还有试用期制度、竞业限制制度、劳务派遣制度，都是具体制度层面的问题。
3. 第三步，从劳动者角度：签了、最后要走、愿意交钱，是一种选择；但「你要干到五年之后，可能错过很多机会，这五年有很多机会来诱惑你」。
4. 第四步，立刻反转立场：「如果你是这个公司的主管，你会怎么管理？」——因为同学未来不只是劳动者，还可能成为管理者、创业者。

结论：老师留作思考，未给定论，明确说「后续也会在讲到相关的制度的时候和大家讨论」。但给出一条确定的立场提示：分析这类题必须同时站到劳动者与用人单位两侧。

> 答题模板：先识别制度类型（服务期 + 违约金，不是普通违约条款） → 再查违法性（服务期须以单位提供专项培训费用或特殊待遇为前提，违约金有法定上限） → 再从双方立场各写一段（劳动者的机会成本与单位的投入回收） → 最后给结论与建议。双向立场是老师点名要的加分动作，别只写劳动者一方。

重点

案例9：常德沃尔玛水星楼店闭店 69 名员工与工会申请仲裁案

案情：2014 年 3 月，沃尔玛在湖南常德的水星楼分店早上突然发布公告，称因公司效益不好，准备在 3 月 19 日闭店。公告给员工两个选择：一是去其他分店工作；二是给经济补偿。方案公布后，员工与工会提出质疑：第一，没有提前 30 天通知；第二，两个方案没有和员工沟通、协商。因此认为程序违法，构成违法解除。随后 69 名员工和工会向当地劳动仲裁机构提出仲裁。老师称这是「在中国很有影响，也是在国外引起很大反响的一个中国的劳动法案例」。录音未提仲裁与诉讼结果。

争点：闭店解除在程序上是否合法？员工与工会的主张能否成立？

老师的分析：

1. 第一步，人数不同：单个劳动者 vs 69 名劳动者。
2. 第二步，主体不同：不仅有个别劳动者，还有工会出面。
3. 第三步，工会不是自发的临时组织，而是依法设立、以维护劳动者权益为目的的组织，属于劳动法的范畴（老师提示我国有《中华人民共和国工会法》）。
4. 第四步，因此纠纷的形成方式与解决机制都变了：由工会与单位交涉、集体协商，甚至组织罢工。
5. 第五步，据此把前四个案例归为个别劳动关系，把本案归为集体劳动关系。

结论：性质定性明确——本案是典型的集体劳动关系；处理结果老师留待后续（「这个案子的处理，后续我们也会谈到」）。

> 答题模板：先判断是个别还是集体劳动关系（看有没有工会出面、争的是个人权利还是集体权益，不是看人数多少） → 再审查程序（提前 30 天通知、与工会或全体职工协商、报劳动行政部门） → 然后评价两个方案是否经过协商 → 最后给结论与救济（工会可申请仲裁、可集体协商）。「人多」不是定性标准，这是最容易被扣分的地方。

重点

案例10：全红婵的低龄就业

案情：老师问「有没有低于 16 周岁可以工作的情况」，随即举全红婵为例：她从事的是特殊行业，体操、跳水、杂技等对身体柔韧性要求特别高，就业年龄可以低于 16 周岁；「她一方面工作时间很早，可能七八岁都已经工作了，现在二十岁工龄已经十多年了」。同学没有答出，老师自己给出答案并解释原因。

争点：16 周岁法定就业年龄有没有例外？例外的条件是什么？

老师的分析：

1. 第一步，法定就业年龄是 16 周岁，这是一般规则。
2. 第二步，特殊行业存在例外，理由是生理条件（柔韧性）决定了必须从小培养。
3. 第三步，但例外不是自由裁量：一定要经过行政审批（行政许可）。
4. 第四步，同时要保证其接受义务教育。

结论：规则明确——特殊行业经审批可以低于 16 周岁，且须保障义务教育。

> 答题模板：先写一般规则（16 周岁） → 再写例外（文艺、体育、特种工艺等特殊行业） → 再写例外的双重条件（经审批 + 保障义务教育） → 最后提醒：这是对童工禁止的例外，不能推广到普通行业。答题时把「审批」和「义务教育」两个条件写全才满分。

了解

案例11：保洁员把工资截留 2000 元转雇他人

案情：假设门口保洁一个月 5000 元；他发现社会上 3000 元就能雇一个人来保洁，于是把 5000 元中的 2000 元自己留下，用 3000 元另雇一名保洁来完成这份工作。老师强调「做的保洁还是一样很干净」。

争点：劳动者能不能自行安排他人代为履行劳动？

老师的分析：

1. 第一步，工作成果没有差别，保洁一样干净，说明从「结果」上看不出问题。
2. 第二步，但劳动义务具有人身属性，劳动者必须亲自履行。
3. 第三步，因此这是人格从属性的第二项表现，而不是民法上的「承揽可转承揽」。

结论：明确不允许，构成对亲自履行义务的违反。

> 答题模板：先看结果是否有差别（没有） → 再看劳动义务的性质（人身性，须亲自履行） → 最后定性：违反亲自履行义务，单位可依规章制度处理。对比点写一句：承揽可以转承揽，劳动不可以转劳动，这是劳动关系与承揽关系最直观的区别。

了解

案例12：重庆周某快递揽派案（一审不构成、二审改判构成）

案情：甲物流公司业务分两块：一是自营货运物流；二是承揽乙快递公司在重庆市北碚区城南、城北、老城部分区域的快递揽收、分拣、派件。周某自 2019 年 7 月 2 日起负责城南片区的派件与揽件，当天向甲交纳保证金 5000 元；自备三轮摩托车，在公司充电自付电费；穿标有乙快递字样的服饰；每天上午 8:00、下午 2:00 左右到乙快递北碚分拨中心打卡领件，凭工号扫描、凭单量计酬；他称不按要求揽件会被罚款，甲解释是因乙推行某应用程序、要求接到单子必须接；揽件时他向客户收 1.5 元，向甲购买快递单，甲按每公斤 1.1 元收运费，中间 4 毛差价归他。

争点：周某与甲物流公司、与乙快递公司分别是什么关系？是否构成劳动关系？他到底是谁的雇员？

老师的分析：

1. 第一步（一审，重庆市北碚区人民法院）：法院坚持仲裁委的观点——周某并非在甲物流公司的指挥领导下完成工作；公司并不关心他的劳动过程，只关心劳动成果（是否按时送达）；没有证据证明甲对他遵守规章制度进行监督、作出违纪处理；他并非以甲名义对外工作，而是用自备工具和车辆独立完成取件、送件、揽件；车辆充电自费、磨损维修自负。故不具备人身从属性与经济依附性，判决不构成劳动关系。
2. 第二步（老师点评一审）：这些判断「都是从一审法院的判决书里面原文摘出来的」，也逐条对得上课上讲的人格从属性、经济从属性各项表现。
3. 第三步（二审，重庆市第一中级人民法院）：甲通过在作业时间、投递范围、投递质效设置控制节点，自寄件领取到投递的全过程拥有控制权，此种权利保障其主营业务利益实现，故存在「隐性控制」；周某在碎片时间的规划上有自由性（可揽可不揽），但整体时间上受限于甲，故有人身从属性；他主要依靠甲代理的揽投业务作为生活主要收入来源，没有其他收入，故有经济依附性；自备工具、自行确定价格并不排斥这种依附性。故构成劳动关系。
4. 第四步（老师追问）：两个法院都用劳动三性，为什么得出了截然相反的结论？哪一个判决更有说服力？
5. 第五步（老师的法理落点）：法律效力上我国是二审终审制，二审判决有效力，本案最终认定双方构成劳动关系。但真正要学的是：传统工厂制下「看三性」很清晰，到了平台时代「没有一个真实的物理空间，你去上班下班没有」，三性怎么判断就成了理论问题——核心仍然是劳动管理、从属性、支配性。

结论：法律效力上的结论明确——二审改判，双方构成劳动关系；但「哪一份判决更有说服力」，老师留作思考、未给定论，只点出二审走的是「控制节点 + 隐性控制」的控制权思路。

> 答题模板：先交代程序（仲裁前置、一审二审、二审终审） → 再按人格、经济、组织三项把案情事实逐条归位（打卡领件、限定投递范围与质效、罚款规则 = 人格；自备车辆与自付电费不排斥依附，收入来源单一 = 经济） → 然后指出平台时代的判断已从「三性同时具备」转为「控制节点有无、隐性控制强弱」 → 最后结论按二审，学理上可讨论哪份判决更有说服力。事实逐条对号入座，就是一审判决书的写法。

必考

案例13：网络主播王某与北京某文化传播公司确认劳动关系案

案情：王某是网络主播，在网络平台创建并运营自媒体主播账号。2020 年 3 月，王某与北京某文化传播有限公司签订独家经纪合同，约定授权公司为其提供自媒体平台图文、音频、视频有关的经纪服务和商业运作；王某主要收入为按月交易金额获取的收益，保底费用和提成费用根据月交易额确定；公司每月收入扣除必要费用后双方按比例分成，王某有权对收入分配提出异议；王某按公司安排准时抵达工作场所、按约定完成工作。合同明确约定：本合同是服务合同，不是劳动合同，也不因签订本合同而订立劳动关系。履行中账号由公司管理，粉丝量从签约时的 100 万涨到 400 万；他还在公司推荐下参加广告制作发布、综艺演出等活动。后发生争议，王某申请仲裁请求确认与公司存在劳动关系。老师说明这是最高人民法院发布的指导性案例。

争点：双方是不是劳动关系？还是属于「不完全劳动关系」，或者纯民事合作关系？

老师的分析：

1. 第一步，先确定判断框架：这类案子不在「完全劳动关系」与「纯民事关系」两端，先看有没有自己的经营权——「如果是有他自己的经营权的话，那就是典型的民事活动」。
2. 第二步，如果没有独立经营权，则可能落入「不完全劳动关系」。
3. 第三步，强调不完全劳动关系「不是按照劳动关系来认定的，它只是某一些内容按照劳动法来执行」。
4. 第四步，具体到本案，核心仍然是「看这三性有没有还是强弱」。
5. 第五步，本案账号由北京公司打理、收入分成、活动由公司推荐安排，但最终认定仍不构成劳动关系，理由是从三性角度「没有构成这种三性的主要特征」。

结论：老师明确给出结论——不构成劳动关系（最高院指导性案例口径）。老师顺带提醒：班上有同学立志做网红，要注意各平台之间的法律关系。

> 答题模板：先分三档定位（完全劳动关系 / 不完全劳动关系 / 民事关系），用「有无独立经营权」作第一刀 → 再走三性，把「账号归谁管理、收入怎么分成、活动谁安排、合同名称写了什么」分别归位 → 再强调书面约定不决定性质（事实优先） → 最后给结论。指导性案例的引用要给一句「仅有参考意义，但由最高院发布，具有重要指导作用」。

重点

案例14：Uber（优步）加州司机诉平台案

案情：滴滴的模式在美国是 Uber，源起于加州。司机起诉 Uber 公司，主张「我是公司的 employee（雇员）」；Uber 公司则主张双方不是雇佣关系、是合作关系，司机是 independent contractor（独立承包人）。纠纷最早在加州法院提出，一直打到美国联邦最高法院。老师补充：2013、2014、2015 年前后这个问题就开始出现诉讼。课上问 Uber 源起于哪个城市，同学答「西雅图和加州」，老师未纠正。

争点：平台司机是雇员还是独立承包人？由劳动法调整还是由民法调整？

老师的分析：

1. 第一步，把这个案子和中国的闪送案并置：一个困扰中国的劳动法，一个困扰美国的劳动法。
2. 第二步，指出两者问的是同一个问题——「什么是雇佣劳动」。
3. 第三步，说明这个问题在传统工业法之下不是问题，在当代经济形态下才成为问题。
4. 第四步，因此「殊途同归，都是进入到了这个科技时代，产生了新的劳动法的问题」。

结论：录音未提裁判结果，老师只讲到「一直打到美国联邦最高法院」，未给定论，功能是与中国案例互为印证。

> 答题模板：先交代比较法背景（英美法上 employee 与 independent contractor 的二分，对应我国劳动关系与劳务关系） → 再指出争点相同（平台是否对劳动过程有控制） → 再说明传统工业法的标准为何失灵（没有物理工作场所、工具自备、时间碎片） → 最后落到从属性判断。此题一般作简答或论述的引证材料，不必编裁判结果。

了解

案例15：北京某法院招 20 名法官助理、男女各 10 名（属第二章就业促进法知识点，后续展开）

案情：北京某法院决定招聘 20 名法官助理，为了公平，在招聘广告里写明：20 名当中男生 10 名、女生 10 名。老师在讲公平就业时把这则招聘公告当堂抛出，连问「公不公平？」「有没有就业歧视？」，让同学自己判断这则表面上追求平等的公告在法律上该怎么定性。

争点：这种「男女各半」的名额分配，构不构成就业歧视？

老师的分析：

1. 第一步，文面上看，男女各 10 名是中性规定，甚至像是在追求性别平等。
2. 第二步，但规定要放到结果里检验：报名基数不同、考试成绩分布不同。
3. 第三步，结果是高分女生因名额被挡在门外，而低分男生因名额进入——「女生的第 11 名要比男生的第 1 名分数还高」。
4. 第四步，所以这是表面上中性、实际上给特定群体带来不利后果的规定。
5. 第五步，归入间接歧视。老师同时给出对照：直接歧视是基于法律禁止的理由给予差别对待（如「男性优先」）；而女性禁忌劳动（高空作业、繁重体力劳动）虽也是区别对待，但出于生理特征保护，属于歧视的例外。

结论：老师明确认定为间接歧视；并借此给出分析歧视的方法——看歧视原因、歧视行为、歧视类型、歧视领域和后果，再排除例外。

> 答题模板：先看规定文面（中性、甚至像在促进平等） → 再看实施后果（特定群体因名额被排除，比较录取分数） → 定性为间接歧视，并与直接歧视对照（一个是明文差别对待，一个是中性规定的不利后果） → 最后排除例外（是否基于工作内在需要、是否属保护性措施）。五要素顺序：原因、行为、类型、领域、后果。

重点

案例16：校内勤工助学时薪低于最低工资标准（涉及第四章劳动基准法知识点，后续展开）

案情：同学在校内勤工助学场所「1958」打工，小时工资低于北京市小时最低工资标准。老师拿这个身边事例当堂设问，随即自问自答：「为什么你们的这个小时的工资是低于北京市小时最低工资标准？因为这个时候你们不是劳动关系。」「如果是劳动关系的话，那学校就违法了。」

争点：这算不算用人单位违反最低工资标准？

老师的分析：

1. 第一步，先看主体与关系性质：在校生勤工助学不属于劳动关系。
2. 第二步，最低工资标准只适用于劳动关系。
3. 第三步，所以时薪偏低并不违法。
4. 第四步，反向对照：只有在「不完全劳动关系」里，最低工资（小时）标准才被有条件地适用，这是 2023 年文件的新规则。

结论：明确——不是劳动关系，不适用最低工资标准。

> 答题模板：先定性（在校生勤工助学不是劳动关系） → 再指出最低工资的适用范围（以劳动关系为前提） → 再给对照（不完全劳动关系可参照适用小时最低工资，节假日报酬应合理提高但不是法定三倍） → 最后结论：不违法。这题考的是「劳动基准的适用前提」，不是同情分。

高频

八、名词解释速查

考试的名词解释一般 4—5 分，答题格式固定三步：**先写定义**（一句完整的规范表述，别写成大白话）→ **再补要点或特征**（分点列出构成要素、表现或分类）→ **最后加一句补充**（与相邻概念的区别、法律依据或实践意义）。下表 25 条按「定义—记忆点 / 易错」排列，定义可直接背；老师课上给的说法与通说不同的，标「老师口径」。

术语	定义（可背诵）	记忆点 / 易错
劳动法	调整劳动关系以及与劳动关系密切联系的其他社会关系的法律规范的总称。	采中国通说；答题必须写全「两类关系」，只写劳动关系丢一半分。
狭义劳动法	指一个国家的劳动法典性质的法律；在我国即 1994 年 7 月 5 日通过、1995 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国劳动法》。	只指法典，不含单行法与配套条例；两个日期要写准。
广义劳动法	指劳动法典以及与其相配套的一系列劳动法规和规章的总称，包括劳动法、就业促进法、劳动合同法、社会保险法、劳动争议调解仲裁法等。	与狭义差别在范围、不在效力；本课程在广义上展开。
社会保障法	调整社会保障关系的法律规范的总称；社会保障关系包括社会保险关系、社会救济关系、社会福利关系、社会优抚关系四类。	四类中只有社会保险与劳动关系高度咬合；本课程重点讲社会保险。
社会法	在公法与私法二分之后、因私法公法化与公法私法化而生成的第三法律领域，兼含合同机制与国家干预，典型代表为劳动法与社会保险法。	不是「社会的法」，也不是行政法；是我国八大法律部门之一。
劳动关系	劳动者与用人单位之间在实现社会化劳动过程中形成的社会关系，兼具财产属性与人身属性，形式上平等而实质上具有从属性。	老师口径：核心特征是劳动管理，劳动管理的核心是从属性、支配性。
个别劳动关系	劳动者个人与用人单位之间形成的劳动关系，是劳动关系最基本、数量最多的形态。	课上前四个案例都是个别劳动关系；认定规则也以它为本体。
集体劳动关系	工会代表劳动者与用人单位或用人单位团体之间形成的劳动关系，表现为集体协商、集体谈判，必要时组织罢工。	定性看有没有工会出面、争的是集体权益，不看人数多少。
从属性	劳动者在人格、经济、组织上依附于用人单位并接受其支配性劳动管理的状态，是劳动法上劳动的核心特征，也是判断劳动关系的总钥匙。	三性各有独立地位、不能互相取代，但重要性有先后，审查有顺序。
人格从属性	劳动者基于劳动契约，在一定期间内对自己的劳动行为不能自主支配：劳动行为的具体内容、时间、地点、方式与程序由单位决定；须亲自履行；服从工作规则与指示、接受检查与制裁。	三项表现要背全；「亲自履行」最易漏（保洁员 5000 元转雇案）。
经济从属性	劳动者被纳入用人单位的经济组织与生产结构之内、为他人目的而劳动：生产组织体系属于单位所有，劳动条件由单位提供，原材料由单位供应，经营风险与危险负担由单位承担。	与「有没有工资、工资多少」不是一回事，看的是资源与风险的归属。
组织从属性	劳动者被纳入用人单位的组织体系，其提供的劳动构成单位业务的组成部分。	老师口径：课件写作「组织从属性？」，独立地位有争议，有学者主张并入人格从属性。
劳动法上的劳动	劳动力的所有者将其劳动力有偿提供给他人使用，即基于契约上义务、在从属关系中所为的职业上有偿的劳动。	四个特点：职业（有偿）、契约受雇、从属、自由；四字钩子「职、契、从、自」。

劳动关系的认定三要件	2005 年 5 月 25 日原劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》规定：未订立书面劳动合同，但同时具备主体资格适格、受单位劳动管理并从事其安排的有报酬劳动、所提供劳动是单位业务组成部分三项情形的，劳动关系成立。	「同时具备」四字不能丢；书面合同只是证据，不是成立要件。
事实优先原则	认定劳动关系以事实上是否存在劳动管理、从属性为准，不受双方所签协议的名称（合作、服务、承揽）与协议中排除劳动关系的约定所拘束。	用来破解平台算法与「合作协议」的隐蔽性；内蒙古中巴案、闪送案都靠它。
类雇员	人格从属性弱化甚至不具备、但经济上仍依附于用工方的劳动者类型，处于劳动关系与民事关系之间的中间层。	老师口径：由一元标准（以人格从属性为基本标准）推出的中间层次。
不完全劳动关系	2021 年八部门《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》提出的情形：不完全符合确立劳动关系情形，但企业对劳动者进行劳动管理，由双方订立书面协议、合理确定权利义务，部分劳动标准予以适用。	不是「准劳动关系」，也不是没有任何关系；书面协议不等于劳动合同。
新就业形态劳动者	主要指线上接受互联网平台发布的配送、出行、运输、家政服务等工作任务，按照平台要求提供平台网约服务，通过劳动获取劳动报酬的劳动者。	2023 年 11 月人社部三份指引的界定，限四类任务；绕开平台的自主经营不算。
非标准劳动关系	相对于「一个劳动者、一个用人单位、一份相对稳定的全日制合同」的标准劳动关系而言，在工时、期限、主体或从属程度上偏离典型形态的劳动关系，如非全日制、劳务派遣、平台用工。	只是形态之别，仍按从属性判断；三分法是分类处理框架，不是新的认定标准。
劳动基准	国家以强行法规定的劳动条件最低标准，包括工时、休息休假、工资、劳动安全卫生、女职工与未成年工特殊保护等，当事人约定低于基准的部分无效。	特性是公法性、强行性、替补性；不因「劳动者自愿」而有效。
劳务关系	平等主体之间就一方提供劳务、另一方支付报酬达成的民事关系，双方无从属性与劳动管理，由民法调整。	与劳动关系的分界是从属性；内蒙古中巴案签的就是「劳务合作协议」。
就业歧视	基于与工作内在需要无关的因素，对劳动者给予区别、排斥或优惠，损害其就业与职业机会均等或待遇平等的行为。	分析按五要素：原因、行为、类型、领域、后果，再排除合理区别对待。
直接歧视	基于法律禁止的理由（性别、民族、地域等）直接给予差别对待，如招聘广告写明「男性优先」。	与「女性禁忌劳动」不同，后者属合理区别对待，是歧视的例外。
间接歧视	表面上中性的规定或措施，实施后给特定群体带来不利后果；如招 20 名法官助理规定男女各 10 名，使高分女生因名额被挡在门外。	表面上最「公平」的规定也可能构成歧视；要看结果，不能只看文面。
劳动法律关系	由劳动法调整的、劳动者与用人单位之间以劳动权利义务为内容的社会关系，是劳动关系经法律调整后上升的法律形态，权利义务具有法定性与不对等性。	与「劳动关系」区分：前者是法律调整后的关系，后者是事实上的社会关系。

九、老师给的答题框架与考场提示

这一节把老师课上反复走的推理链固化成可套用的模板。考场上先摆框架再填内容，比边想边写稳；尤其是案例题，判卷看的是有没有按顺序把主体、关系、依据、结论四层交代完整，而不是结论本身猜得准不准。

① 劳动关系认定的答题步骤 必考

老师六次课上反复走的是同一条路，六步顺序不要打乱（前三步走错，后面全部作废）：

1. **主体先过**：劳动者是否满 16 周岁、是否已超法定退休年龄；用人单位是否适格——家庭、个人都不是用人单位，主体不适格，后面不用谈。
2. **合意与形式**：有没有书面劳动合同；没有，就走 2005 年《关于确立劳动关系有关事项的通知》的三要件，注意「同时具备」。
3. **三性逐项过**：人格从属性 → 经济从属性 → 组织从属性，顺序不能乱，因为重要性不同不能互相取代。
4. **找控制节点**：单位对劳动时间、投递范围、质效是否设置控制节点，是否存在「隐性控制」——这是平台案件的必写动作。
5. **事实优先**：协议叫「合作」「服务」「承揽」都不决定性质，看事实上有没有管理与被管理、劳动是否被纳入他人业务。
6. **定性归位**：完全劳动关系 / 不完全劳动关系（书面协议、部分劳动标准）/ 民事关系，三档里选一档，并说明理由。

> 三性不是打分表。控制强弱是一条连续的线：传统劳动关系（控制最强）→ 不完全劳动关系或类雇员（较强、较弱）→ 民事关系（最弱）。平台时代三个易错点：工具与原材料由个人提供（经济从属性减弱）、碎片时间自由但整体时间受控（人格从属性未消失）、收入完全依赖平台（经济依附性反而增强）。

② 案例分析题四步结构 必考

案例题一律按四步写，每步单独成段，判卷老师一眼就能看到结构：

1. **找出全部主体与合同**：把题面里出现的每一个人、每一家公司、每一份协议都列出来（谁与谁签、签的是什么名称、有没有中间主体），漏一个主体就会连带漏一个法律关系。
2. **判定关系性质**：用从属性三性与 2005 年三要件逐项对号，结论落到「是劳动关系 / 不是劳动关系 / 是不完全劳动关系」三档之一，并说明依据事实。
3. **指出适用规则**：按定性结果给依据——劳动关系适用劳动合同法（订立、履行、解除、经济补偿），社会保险关系适用社会保险法，工时工资适用劳动基准法，平台用工再补 2021 年指导意见与 2023 年指引。
4. **给结论与救济路径**：结论要具体（合法 / 违法、有效 / 无效、给付多少），救济要交代程序——劳动争议先仲裁后诉讼，未经仲裁法院不予受理；一审二审结论冲突时以二审终审为准。

> 老师的答题顺序提示：① 先定性，不要一上来抄法条；② 再给依据，有书面合同看合同，没有就走 2005 年三要件，平台案件补 2021 年意见与 2023 年指引；③ 再把本案事实逐条对号入座到三性要素上——一审判决书就是范本：「并非在指挥领导下完成工作」「只关心劳动成果」「没有监督、违纪处理的证据」；④ 最后交代程序；⑤ 遇到立法没定的问题，写明「现行规范只有部门规范性文件，效力较低，需立法回应」，不要硬造结论。

③ 辨析题模板 重点

辨析题按四句写：**先判断正误**（这句话对、错或片面）→ **再给判断依据**（法律规定或原理）→ **再指出它错在哪**（混淆了哪两个概念、或只看到一面）→ **最后给正确表述。**老师课上点过的几组对照，几乎就是现成的题库：

- 劳动法 vs 劳动合同法：后者只管合同的订立、履行、解除，工时、工资、安全卫生等基准与集体协商、社会保险都不在它里面。
- 劳动关系 vs 劳务关系：分界是从属性，不是「有没有合同」「干的是什么活」。
- 劳工法规 vs 工厂立法：同为干预，方向相反——前者最低工时、最高工资，后者工时上限、工资下限。
- 直接歧视 vs 间接歧视：前者明文差别对待，后者中性规定的不利后果；两者都要排除合理区别对待。
- 不完全劳动关系 vs 劳动关系：前者不是按劳动关系认定的，只是某些内容按劳动法执行，书面协议也不是劳动合同。
- 组织从属性的独立地位：课件写作「组织从属性？」，学者有质疑，答题时写「通说并列，独立地位尚存争议」最稳。

> 辨析题的高分句是「这一说法混淆了 X 与 Y」和「正确的表述应为……」。只写「错误」不给依据，最多得一半分。

④ 名词解释模板 重点

4—5 分题按三段写，每段一两句，不要写成小作文：

1. **定义句**：以「……是……」或「……指……」开头，给一句规范表述，把核心要素（主体、对象、内容）都装进去。
2. **要点句**：分点补构成要件、表现或分类，如人格从属性的三项表现、社会保障关系的四类、劳动法上劳动的四个特点。
3. **补充句**：写一句区别、依据或意义，如「与劳务关系相比，其区别在于从属性」「2005 年通知将其具体化为三要件」。

> 两个考场细节：① 定义里出现的时间、文号、名称要写准（1994 年 7 月 5 日通过、1995 年 1 月 1 日施行；2005 年 5 月 25 日《关于确立劳动关系有关事项的通知》）；② 通说与老师口径不完全一致的，先写通说，再用一句「课上强调……」补上，两头都不丢分。

⑤ 老师反复强调的易错清单 重点

- **把「劳动法」等同于「劳动合同法」**：广义与狭义、法典与单行法，题目里出现「劳动法」三个字先分清是哪一层。
- **只写劳动关系，漏掉「密切联系的其他社会关系」**：调整对象是两类，五类其他社会关系取钩子「争、保、监、工、行」。
- **把「人口多」当成集体劳动关系**：集体劳动关系的标志是工会出面、争集体权益，不是人数。
- **把劳动争议当普通民事纠纷**：先仲裁后诉讼，未经仲裁法院不予受理，程序写错整题失分。
- **以协议名称定性质**：合作、服务、承揽、劳务都不决定性质，事实优先；「没有建立劳动关系的意愿」这类约定不能排除劳动关系。
- **把三项从属性当打分表**：不是凑够两项就成立，而是综合考量、分强弱；组织从属性在课件里还带问号。
- **把「同时具备」写成「具备其一」**：2005 年三要件必须同时满足，缺一即不成立。

- **把工伤保险起源记在英国**：世界第一部工伤保险立法在德国；1802 年英国那部是《学徒健康和道德法》，两者不要串。
- **把劳动者自愿当有效理由**：5000 元含社保与 5800 元不缴社保，选哪个是个人偏好，约定无效是法律判断。
- **把老师留作思考的设问当成已给结论**：课上很多案例只提问题不给答案（内蒙古中巴、闪送、怀孕女工、户口服务期、Uber），答题时不要替老师「补」结论，可写「学理上有两种观点」。
- **单向站队**：老师原话「你可能是以劳动者的身份出现，但是 10 年以后、20 年以后，你会不会成为这个公司的管理者？」——案例题要同时站到劳动者与用人单位两侧。
- **引用 2018 年版教材的旧口径**：老师明说「2018 年以后这本书没有再更新，凡涉及现行法律法规、司法解释，都以最新的为准」。
- **平台案件缺关键词**：「事实优先」「控制节点」「隐性控制」「支配性劳动管理」是这类题的得分词，写上去就有分。
- **把三分法当成新的认定标准**：2021 年指导意见是分类处理框架，认定仍回到从属性与 2005 年三要件。

附：PPT 逐页要点（全 39 页）

下表逐页对照老师课件：每一页 PPT 的文字要点都在这里，可用于核对遗漏、考前扫读。要点忠实于课件原文，只做归纳不改变意思；课件里的列举项（如「五项原则」「七种情形」）、数字、法条序号一律保留。

页	要点
1	（封面：课程名「劳动法与社会保障法」、主讲人「薛长礼」）；封面无正文要点
2	「以学习者为中心」教育教学观；以学习者为中心：自主、过程、能力、素养；基本知识，教学的基础；引导学生思考，培养学生的问题意识、反思与批判精神；引导阅读；引导学生跨学科的思考、交流；实践的立场，经世致用与生活中的法律；终身学习
3	参考教材：《劳动与社会保障法学》（第二版），《劳动与社会保障法学》编写组，高等教育出版社 2018 年版
4	学习与考核：问题导向；案例导向；讨论导向；模拟导向；研究性学习、讨论式解析、追求深度；学习成绩 = 平时成绩 + 期末考核成绩；平时成绩占 30%，期末成绩占 70%
5	一、什么是劳动法与社会保障法——案例观察；图示三组案例，标号 1、2、3；关键词：社会保险法；劳动；民法；劳动法；社会法
6	（历史图片页：工业革命与工厂场景，配文「历史 一切都从工业革命开始」）历史一切都从工业革命开始；劳动世界变化——工厂
7	二、什么是劳动法与社会保障法：理论检视；（一）概念：劳动法又称劳工法，是调整劳动关系以及与劳动关系密切联系的其他社会关系的法律规范的总称；劳动关系分个别劳动关系、集体劳动关系，并提问「社会劳动关系？」；社会保障法是调整社会保障关系的法律规范的总称；社会保障关系包括社会保险关系、社会救济关系、社会福利关系、社会优抚关系
8	1.英美法系的概念；英国——《牛津法律大词典》：与雇佣劳动相关的全部法律原则和规则，大致和工业法相同，规定的是雇佣合同和劳动或工业关系法律方面的问题；美国——劳动法、雇佣法和就业歧视法；劳动法是指劳动关系法，主要规范工会组织、集体谈判及劳资关系；雇佣法规范工作中劳动者的个人权利，包括劳动基准适用问题以及侵权法、合同法在雇佣领域中的司法判例原则；就业歧视法主要规范工作环境中的歧视问题
9	2.大陆法系的概念：以劳动关系为中心的所有法律规范的总和；德国杜茨——劳动法是关于劳动生活中处于从属地位者（雇员）的雇佣关系的法律规则（从属地位劳动者的特别法）的总和，劳动法被认为是特别债法，原则上也存在契约自由，当合同双方实力不完全平衡时契约自由被认为是无意义的；日本菅野和夫 1990——劳动法乃一切劳动关系及其附随关系之法律制度与规范之全体总和；本多淳亮 1998——劳动法乃从属劳动关系所产生的一切以法律关系为对象的法
10	3.中国的通说：劳动法是调整劳动关系和与劳动关系密切联系的其他社会关系的法律规范的总称；劳动法概念分广义与狭义；狭义劳动法：一个国家的劳动法典；广义劳动法：劳动法典与劳动法典实施相配套的一系列劳动法规和规章
11	台湾地区学者观点：史尚宽 1934、1978——劳动法为关系劳动之法，为规范劳动关系及其附随一切关系之法律制度之全体；黄越钦——劳动法之内容应为一切劳动关系直接间接有关法律之总和，故应包括雇佣关系法、劳资关系法、劳工社会安全与福祉法制、劳动市场法、工作环境法
12	（二）为什么需要劳动法：劳动关系的变迁；不自由劳动时代；租赁劳动时代（罗马法）；团体主义时代（日耳曼法）：忠勤、主从；雇佣契约时代：劳动关系全面债权化；劳动契约时代：债的要素 + 身份要素（人格）
13	诸法合体分化图（一）：私法与公法二分；私法对应民法；公法对应行政法、刑法；宪法
14	诸法合体分化图（二）：私法——民法；公法——行政法；社会法——劳动法，劳动法被置于社会法（第三法域）
15	（三）劳动法的变迁：劳动关系经历了私法公法化的调整过程；劳动关系最初由民法调整时只是纯粹的私法关系；劳动关系从民法中独立出来由劳动法调整以后，继续允许雇主与劳动者以合同形式确立劳动关系和明确相互权利义务

16	1.劳动法产生的前提：劳动力所有者与使用者的分离；图示：劳动力的所有者、劳动力的使用者、劳动合同、劳动关系、劳动法、劳动条件
17	2.劳动法产生的过程；（1）劳动力租赁：罗马法将劳动给付关系置于租赁关系中，1804 年《法国民法典》第 1710 条为契约关系；（2）劳工法规：第一，以国家强制手段迫使被剥夺土地的农民到资本家工厂做工，即强迫劳动者同资本家建立雇佣劳动关系，第二，规定最低工时和最高工资，强化雇佣剥削；（3）工厂立法：1802 年英国《学徒健康和道德法》被视为劳动法产生的标志，通过规定工时上限和工资下限以限制资本家的剥削程度，是保护劳动者的立法；（4）劳动法：兼有当事人平等协商和国家干预的特点，以保护劳动者为主旨
18	现代劳动法：1802 年英国《学徒健康与道德法》；英国工业革命催生产业雇佣劳动；1.大规模使用机器使大量获取剩余价值成为可能；2.自由市场经济、自由放任对工人的剥削使劳动力再生产无法为继；卓别林《摩登时代》；资本主义经济制度自我修正；迫于劳动者的斗争和维持劳动力质量的需要；《学徒健康与道德法》对童工生理保护——9 岁以下不得雇用、不得从事夜班，缩短工时（凡卡、狄更斯）
19	雇佣关系与国家干预；1.任意性，债权债务之一种：（1）1804 年《法国民法典》雇佣关系为劳动力租赁，与物的租赁并列，自由契约；（2）美国 At-will employment，雇主可「for good cause, or bad cause, or no cause at all」解雇，雇员亦同等自由辞职、罢工或停止工作，部分法官修改为 wrongful discharge in violation of public policy（公共政策，雇主不得不诚信、恶意和报复解雇雇员）；2.强行法——劳动公法：1922 年《苏俄劳动法典》以法典形式使劳动法彻底脱离民法的范畴
20	3.从劳动法到社会法：劳动者契约法；劳动者保护法；劳动者保险法——被雇者保险法——社会保险法；工业社会、标准劳动关系
21	三、劳动法的调整对象；劳动是一个使用范围十分广泛的概念；一般意义的劳动，指人们在物质生产和精神生产过程中使用（消费）劳动力、动用劳动资料、改变劳动对象、创造使用价值以满足人们需要的有意识、有目的的活动；劳动是人类生存的首要的和最基本的条件；简言之，劳动是劳动力的使用（消费）
22	1.劳动法上的劳动：除一般含义外还有特定内涵；劳动指劳动力的所有者将其劳动力有偿提供给他人使用，区别于自我使用劳动力的劳动；史尚宽——劳动法上的劳动为基于契约上义务在从属的关系所为之职业上有偿的劳动；大陆学者——专指职工为谋生而从事的、履行劳动法规、集体合同和劳动合同所规定义务的集体劳动
23	劳动法上的劳动特点：（1）职业劳动（有偿劳动，非无偿、义务劳动）；（2）基于契约关系的受雇劳动，为法律义务之履行；（3）从属性劳动；（4）自由劳动
24	2.劳动关系的认定标准——「从属性」问题；（1）人格从属性；（2）经济从属性；（3）组织从属性?
25	（1）从属性产生原因：社会化大生产；劳动力是一种特殊商品；劳动力往往是劳动者维持生活的惟一来源；劳动力市场一般都是供大于求；流动性差的劳动力对流动性强的资本具有依赖性；劳动者与用人单位经济实力相差悬殊；用人单位控制了劳动成果的分配权
26	（2）从属性的表现：人格从属性——劳动者基于劳动契约，在一定期间内对自己劳动行为不能自主支配；A 劳动行为的具体内容、时间、地点、方式及程序由用人单位决定；B 劳动者须亲自履行劳动义务；C 用人单位具有支配、监督管理权，劳动者要服从工作规则、服从指示、接受检查、接受制裁
27	（2）从属性的表现：经济从属性——劳动者被纳入用人单位经济组织与生产结构之内，为他人之目的而劳动；A 生产组织体系属于用人单位所有；B 劳动条件由用人单位提供；C 原材料由用人单位供应；D 由用人单位承担经营风险和危险负担责任
28	3.从属性于我国法律中的体现：劳动和社会保障部 2005 年 5 月 25 日《关于确立劳动关系有关事项的通知》；用人单位招用劳动者未订立书面劳动合同，但同时具备下列情形的，劳动关系成立——（1）用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格；（2）用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者，劳动者受用人单位的劳动管理，从事用人单位安排的有报酬的劳动；（3）劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分

29	4.其他社会关系类型：（1）劳动争议调解和仲裁的社会关系；（2）社会保险及其管理的社会关系；（3）监督劳动法律、法规执行方面的社会关系；（4）工会组织与企事业单位、国家机关的关系；（5）劳动行政管理方面的社会关系：劳动力资源开发和配置、工资总量宏观调控和实施工资保障、劳动安全卫生管理等
30	四、劳动法的当代挑战；1.劳资关系调整重心开始偏移（强弱对比缓和）；2.社会安全法超越单纯劳动法的范畴；3.全球经济一体化带来国际劳动关系国内法调整问题（CSR 公司社会责任、转移责任、公平与效率观点的较量、时机）；4.新型产业带来劳动方式的变革，劳动关系需要做出相应调整：工业社会——信息社会
31	（新闻截图页，含标题/栏目文字：标题「互联网+时代 劳动争议如何破解」、栏目「北晚新视觉·新闻 社会」、副题「代驾司机跟平台有聘用关系吗」、时间 2017-03-01 09:34、来源北京晚报、编辑 TF005）；互联网+时代劳动争议如何破解；代驾司机跟平台有聘用关系吗；自由职业者与平台之间并无劳动关系，但我国的社会保险与劳动关系挂钩；薛长礼认为可在《社会保险法》框架下对社会保险关系与劳动关系做出必要分立，工伤保险需以用工为基本前提；链接 http://news.xinhuanet.com/fortune/2017-03/01/c_1120552690.htm
32	（新闻截图页，含标题/栏目文字：「薛长礼：推进新就业形态工作立法保障从业人员劳动权益」、2021 年 01 月 25 日 07:39、来源工人日报；下方为搜狐链接 https://www.sohu.com/a/446846851_679303）；数字商业时代就业正在发生深刻重组；众包配送从业人员权益保障的司法实践探索为数字化工作立法提供诸多启示；要建立适用于数字就业的就业分类并进行立法调整；数字化工作立法应与现行劳动法保持一定的衔接与协同；中国裁判文书网「众包骑手」检索 321 件（2017 年 5 件、2018 年 27 件、2019 年 129 件、2020 年 153 件；刑事案由 7 件、民事案由 314 件）
33	新就业形态劳动关系认定；劳动关系的核心特征：劳动管理——支配性；人格从属性；经济从属性；组织从属性；理论问题、司法实践问题、立法实践问题；在新就业形态呈现不同特征
34	2021 年人力资源社会保障部、国家发展改革委、交通运输部、应急部、市场监管总局、国家医保局、最高人民法院、全国总工会《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》；符合确立劳动关系情形的，企业应当依法与劳动者订立劳动合同；不完全符合确立劳动关系情形但企业对劳动者进行劳动管理的，指导企业与劳动者订立书面协议，合理确定企业与劳动者的权利义务；个人依托平台自主开展经营活动、从事自由职业等，按照民事法律调整双方的权利义务
35	2023.11 人力资源和社会保障部；《新就业形态劳动者休息和劳动报酬权益保障指引》；《新就业形态劳动者劳动规则公示指引》《新就业形态劳动者权益维护服务指南》；新就业形态劳动者，主要指线上接受互联网平台发布的配送、出行、运输、家政服务等工作任务，按照平台要求提供平台网约服务，通过劳动获取劳动报酬的劳动者
36	数字时代劳动关系的认定；「从属性＋要素式」劳动关系认定：（1）每一项从属性内部综合考量要素；（2）三项从属性之间综合考量；从属性四问：有无、强弱、定性、定量；一元标准：人格从属性——类雇员无人格从属性、有经济从属性；二元标准：控制权（用人单位对劳动时间和劳动过程控制）＋经济现实性（用人单位无需施加组织化管理，设立严格的经济条款可以实现对雇员的控制）
37	（报纸截图页，含报头「检察日报 2025.5.9」、版面「第3版 观点·专题」、标题「把握新就业形态劳动关系认定要点 强化劳动者权益保障实效」、署名「本报记者 张宁」）；新就业形态劳动关系认定要点与劳动者权益保障实效；版面为对中国社会法学研究会常务理事、北京化工大学文法学院副院长、教授薛长礼的访谈；新就业形态下三种从属性呈现弱化、异化或重构（人格从属性上工作时间地点自主性增强，经济从属性上收入多元化，组织从属性上劳动者与平台关系更为松散）；「从属性＋要素式」认定标准及 2023 年 4 月人力资源社会保障部、最高人民法院联合发布的典型案例；2020 年至 2024 年全国法院共受理新就业形态民事纠纷案件约 42 万件；全国总工会第九次全国职工队伍状况调查显示新就业形态劳动者占职工总数的 21%、已达 8400 万人
38	五、中国劳动法体系；宪法：《中华人民共和国宪法》；法律 9 部，如《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国就业促进法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》《中华人民共和国社会保险法》；法规 16 部，如《职工带薪年休假条例》；地方性法规：代表性北京、上海、江苏、广东；部门规章 74 部，如《劳务派遣暂行规定》；最高院司法解释（一、二、三、四）——2001—2013；《最高人民法

	院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（一）》法释〔2020〕26 号，2020.12.29；解释（二）法释〔2025〕12 号，2025.9.1
39	联系方式：xuecl@buct.edu.cn；本课程课件结束